

0002856-88.2012.8.26.0624

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... dos crimes de furto qualificado, tráfico e posse de drogas para uso, conforme certidões que serão encartadas aos autos físicos (processos 0000093-17.2012.8.26.0624; 0000140-77.2017.8.26.0571 e 0007260-22.2011.8.26.0624), razão pela qual elevo em 1/6 a pena-base, fixando-a em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos a respeito da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

0002856-88.2012.8.26.0624

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

013/2012 - Delegacia de Polícia de Cesário Lange

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sidmar Roberto Neves Anselmo

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 4º, I, II, 71 "caput" ambos do CP

Data da Audiência:

20/06/2022

Aos 20 de junho de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotor(a) de Justiça; o Réu SIDMAR ROBERTO NEVES ANSELMO, acompanhado do(a) Defensor(a), Dr(a). Ana Laura Medeiros Fortes (OAB/SP 415.832); ausentes a vítima Francisco de Assis Alves Correa e as testemunhas arroladas Nivaldo Jose de Almeida e Luiz Antonio Camargo Barros, já ouvidas na audiência realizada em 04/09/2014. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a

gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se ao interrogatório do réu. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de SIDMAR ROBERTO NEVES ANSELMO por suposta incursão na figura típica descrita no art. 155, § 4º, I e II, e art. 71, "caput", ambos do CP. Rua 15 de Novembro, nº 985, Centro, nas dependências do "Bar do Chico", na cidade de Cesário Lange, Comarca de Tatuí, SIDMAR ROBERTO NEVES ANSELMO, qualificado nestes autos, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, 03 (três) garrafas de vodka, 03 (três) garrafas de uísque e 50 (cinquenta) cartões telefônicos, perfazendo o total de R\$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais). Objetos pertencentes a Francisco de Assis Alves Correa. Apurou-se que, em 22/12/11, o denunciado se dirigiu até o estabelecimento comercial da vítima e, valendo-se da ausência de vigilância, escalou o muro do bar e, pelo telhado, após quebrá-lo, ingressou no imóvel. Dentro do bar, o denunciado subtraiu alguns objetos, empreendendo fuga em seguida. Em 24/12/11, o denunciado retornou ao estabelecimento e, após arrombar a porta de vidro, ingressou no local e subtraiu mais mercadorias, deixando o local na sequência. Auto de prisão em flagrante às fls. 13. Auto de avaliação de objeto às fls. 38. Denúncia recebida em 06/11/2012, às fls. 45. Citação por edital às fls. 79. Termo da audiência realizada em 04/09/2014, oportunidade em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas, às fls. 87. Citação pessoal às fls. 110. Resposta à acusação apresentada às fls. 114, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. Designou-se a presente audiência de instrução, debates e julgamento. Na instrução, realizada nesta data, o réu foi interrogado, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, determino providencie a z. Serventia a juntada aos autos físicos de documentos que, constantes de pasta digital, foram disponibilizados às partes, notadamente laudos periciais. Dito isso, no mérito, a ação penal procede, em parte, pois, autoria e materialidade delitivas dos crimes imputados ao acusado na inicial restaram bem definidas nos autos apenas e tão somente em relação ao primeiro episódio, de furto, do dia 22 de dezembro de 2011, isso com a relevante colaboração do próprio confesso. Isso porque, no rigor da análise, surpreendido em flagrante delito no dia 06 de janeiro de 2012, quando investira contra o mesmo estabelecimento (boletim de ocorrência às fls. 09/12), o acusado teve contra si imputadas as condutas dos dias 22 e 24 de dezembro do ano anterior, essas noticiadas no boletim encartado às fls. 03/04. E fato é que esse flagrante, do início de 2022, só se fez viável, conforme se elucidou sob contraditório em sede de produção antecipada de provas (fls. 87/91), porque a vítima, proprietário do estabelecimento alvo, tipo bar, indignado com os sucessivos furtos praticados à época, instalou câmeras de vigilância (cujas imagens não aportaram aos autos, aliás - vide exploração por parte da defesa dativa em audiência a respeito do assunto) e visualizou o conhecido de vista, Sidmar, possibilitando que os investigadores Nivaldo e Luiz Antonio chegassem até ele, recuperando parte dos bens, inclusive. Todavia, não se sabe, a essa altura, se os bens recuperados correspondiam ao flagrante do dia 06 de janeiro ou aos demais furtos, do ano anterior, de modo que, não fosse a relevante confissão do interrogado, remanesceria dúvida a respeito da autoria desses outros, a qual não foi superada em relação ao episódio do dia 24 de dezembro, isso porque, em declarações convincentes, embora admita ter investido contra aquele estabelecimento por mais de duas vezes, Sidmar frisou nunca ter estourado porta de vidro, mas

sempre ingressado pelo telhado. Nesse contexto, temerário atribuir a ele a prática do delito de furto mediante arrombamento, do dia 24 de dezembro de 2011. Quanto ao furto mediante escalada do dia 22 de dezembro de 2011, as provas amealhadas se fazem suficientes à caracterização da responsabilidade. Com efeito, Sidmar não só admite investidas reiteradas, quanto a subtração de itens como vodka, whisky, cartões telefônicos e numerário, bem como o acesso pelo telhado, confirmado pela vítima Francisco, e embora elaborado para o episódio do flagrante, o laudo que será juntado a estes autos físicos, bem serve para estabelecer que houve a tal escalada, dada a similitude do meio de acesso nas duas datas. Não se deslembre, igualmente, que a vítima observou a destruição da telha e precisou ter a ação se verificado durante a madrugada, de modo que caracterizado se encontra o furto qualificado pela escalada durante o período de repouso noturno. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime praticado no dia 22 de dezembro de 2011, tal qual narrado na prefacial, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, há circunstância judicial desfavorável consistente na inadequação da personalidade do acusado, propenso à prática de atos ilícitos, haja vista as condenações transitadas em julgado pelo cometimento dos crimes de furto qualificado, tráfico e posse de drogas para uso, conforme certidões que serão encartadas aos autos físicos (processos 0000093-17.2012.8.26.0624; 0000140-77.2017.8.26.0571 e 0007260-22.2011.8.26.0624), razão pela qual elevo em 1/6 a pena-base, fixando-a em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, e diante da sua relevância, também atento ao disposto pelo Colendo STJ sob Tema 585, compenso-a com a agravante da reincidência, embora dupla, nos crimes de posse de drogas para uso e furto qualificado, essa específica, portanto (processos 0002781-88.2008.8.26.0624 e 0071013-41.2002.8.26.0050), mantendo inalterada a reprimenda. Na terceira fase, não há que se falar em aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP, seja pela reincidência, inclusive específica, seja pelo considerável montante da subtração, próximo de meio salário mínimo para a época dos fatos, e diante disso sequer comentários foram tecidos a respeito da tese da insignificância. Incide, de outro turno, a causa especial de aumento de pena do art. 155, § 1º, do CP, devidamente narrada na denúncia e comprovada nos autos, em função da qual a pena deve ser elevada em 1/3, atingindo 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa. Derradeiro, tendo em conta o resultado do laudo pericial elaborado nos autos do feito 0005282-97.2017.8.26.0624, a ser aqui utilizado como prova emprestada, conforme antecipei ao designar esta teleaudiência, e no qual reconhecida a plena capacidade de entendimento e a parcial capacidade de determinação do sentenciado, também atento à circunstância de que isso se dá diante do seu envolvimento com as drogas, atestado quase seis anos após os fatos aqui tratados e hoje sequer visualizado, aplico a redução prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, no patamar mínimo, de 1/3, tornando definitiva a reprimenda em 02 anos e 26 dias de reclusão e 09 dias-multa. O regime de cumprimento

será o inicial semiaberto, por ser o mais adequado e sensato para o contexto, haja vista que, a despeito da reincidência específica, os fatos aqui versados foram praticados há mais de uma década e, embora tenha cometido outros crimes posteriormente, inclusive um grave ilícito, de tráfico de drogas, o sentenciado logrou transpor etapas ressocializatórias, obtendo direito de cumprir o remanescente das reprimendas em meio aberto. Substituição vedada pela reincidência específica, o mesmo valendo para a suspensão da pena, essa já obstada pelo montante. Ante o exposto, sem digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para, absolvido o réu da acusação do cometimento de furto qualificado no dia 24/12/2011 e aplicada a disposição do art. 383 do CPP para concluir pela prática durante o repouso noturno, CONDENAR o RÉU SIDMAR ROBERTO NEVES ANSELMO, por incurso no art.

155, §§ 1º e 4º, II (escalada), do CP (fato do dia 22/12/2011) c/c art. 26, parágrafo único, do mesmo Codex, à pena privativa de liberdade de 02 anos e 26 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pena pecuniária de 09 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. A propósito, fica a substabelecida incumbida, pelo grau de seu cargo, comunicar a substabelecida a respeito do início do decurso do prazo. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 111). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA